

1500687-23.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2145777/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 25251383 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO WILLIAM DE SOUZA SALES e outro

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-013, Fone: (12) 2125-7358, Tremembe-
SP - E-mail: tremembe1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500687-23.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2145777/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 25251383 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO WILLIAM DE SOUZA SALES e outro

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 15 de dezembro de 2022, às 14h50, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tremembé, Dra. ANTONIA MARIA PRADO DE MELO, comigo Escrevente ao

final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. ABERTA A AUDIÊNCIA, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do(a) Dr(a). CELESTIANY VILLAR DA SILVA, DD. Promotora de Justiça, dos réus RODRIGO WILLIAM DE SOUZA SALES, preso na Penitenciária-I de Tremembé e SAMARA PIRES LOBATO, acompanhados de seu patrono, Dr(a). ISAAK NAUM GONÇALVES DA SILVA e das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, CLAUDIA HELENA NUNES GALVÃO DA SILVA, LUIZ AUGUSTO ALEIXO e CLÁUDIO TERTULIANO LOBATO. INICIADOS OS TRABALHOS, foi oportunizado aos réus e seu defensor conversa privativa, tendo o(a) MM. Juiz(a), Promotor(a) e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o(a) magistrado(a) e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas, arroladas pela acusação e defesa, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se os réus, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação importada para o SAJ. A seguir, pelo(a) MM Juiz(a) foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução e, não havendo mais provas a serem produzidas, passo para os debates orais, que foram feitos através de mídia audiovisual arquivada em local próprio. Após, pela MM Juíza foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. SAMARA PIRES LOBATO, qualificada nos autos, está sendo processada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dada como incurso no art. 33, caput c.c. art. 40, III da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, um invólucro plástico contendo 137,1g de Cannabis sativa L (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e assim agiu nas dependências de estabelecimento prisional. Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, o detento RODRIGO WILLIAM DE SOUZA SALES, qualificado nos autos, concorreu para a prática de tal crime. Os réus foram notificados e apresentaram defesas preliminares (fls. 176/180). A denúncia foi recebida (fls. 181/182). Citações (fls. 197 e 200). Durante a instrução, foi colhida a prova oral e os réus foram interrogados. As partes se manifestaram em memoriais orais. É o relatório. Fundamento e decido.

Em que pese o esforço desenvolvido pelo Defensor dos acusados, a pretensão acusatória deve ser julgada procedente. Isto porque, a materialidade encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação provisória (fls. 21/22) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 89/91), tendo as análises físico-químicas resultado positivo para Cannabis sativa L para a substância apreendida. Quanto à autoria do crime em apreço, impossível se cogitar da absolvição dos réus, porquanto as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que a corré Samara tentou adentrar na penitenciária para entregar o entorpecente ao corréu Rodrigo, seu companheiro, para finalidade de tráfico. Senão vejamos. A agente penitenciária Cláudia Helena Nunes Galvão da Silva afirmou em Juízo que era dia de visitas na Unidade Prisional e pode notar que a acusada Samara, ao passar pelo scanner, apresentou uma alteração de imagem, um volume na região pélvica. Indagada, a acusada admitiu que estava com droga na vagina e que a levaria para o pai de seu filho que estava devendo dentro da Unidade. No mesmo sentido, o depoimento do agente penitenciário ouvido em Juízo, Luiz Augusto Aleixo, que reconheceu como sua a assinatura de fls. 129. Cláudio Tertuliano Lobato, genitor da Samara, disse que desconhecia o envolvimento da filha no tráfico e que à época dos fatos ela passava por dificuldades financeiras. Interrogado sob o crivo do contraditório, o réu Rodrigo negou os fatos. Disse que foi chamado por agentes penitenciários na radial e levado para o castigo porque sua companheira tinha "caído" com droga na portaria. Desconhecia que Samara levava droga na Unidade. Já foi usuário de drogas.

Sob o crivo do contraditório, a corré Samara confessou parcialmente os fatos. Disse que à época passava por dificuldades financeiras e como tem filho pequeno aceitou

transportar a droga para ser deixada no banheiro do Pavilhão 16. Uma colega de nome Aline indicou uma pessoa de vulgo "Nega" que lhe foi apresentada na fila da visita e que passou o serviço. Pegou o pacote e introduziu na cavidade vaginal para levar no banheiro do pavilhão. Receberia R\$ 1.200,00 pelo transporte. Por medo, disse que era para seu ex companheiro. Após os fatos, "Nega" a ameaçou por ter perdido a droga. Na audiência de custódia mentiu por medo da "Nega". Eis o cenário probatório. Como se vê, a corré Samara confessou a traficância, a pretexto de que passava por dificuldades financeiras e tinha filho pequeno. Negou, em contrapartida, que assim agiu a pedido de seu companheiro. Cumpre destacar, que a confissão em juízo, cercada das garantias legais, configura seguro elemento de prova, que somente pode ser recusado em circunstâncias excepcionais, quando demonstrada a sua insinceridade, o que não ocorreu in casu, uma vez que a versão da acusada vem respaldada pelos depoimentos das testemunhas. Quanto à participação de Rodrigo, os depoimentos das testemunhas foram uníssonos no sentido de que a acusada Samara, por ocasião do ato flagrantial, afirmou que levaria a droga para o companheiro que estava devendo na Unidade Prisional, versão esta, aliás, que ela sugeriu em outras duas oportunidades, quais sejam, na audiência de custódia e na delegacia de polícia (fls. 04). No mais, os relatos apresentados pelos agentes penitenciários ouvidos em Juízo são contundentes e harmônicos o suficiente para embasar o édito condenatório, pois, cada qual descreveu com isenção, como se desenvolveram as diligências e houve coerência lógica no desenrolar das atividades realizadas naquela ocasião. Nesse aspecto, não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e distante da realidade. Infelizmente, existem testemunhas parciais e que não merecem credibilidade. Porém, a suspeita decorre do comportamento apurado no processo e não da mera condição destas pessoas, até porque não existe no ordenamento jurídico pátrio qualquer restrição em relação à validade de declarações de vítimas e de depoimentos de policiais. A bem da verdade, refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima e os policiais, como o é se praticado contra as pessoas dos acusados. Conclui-se que a palavra das agentes estatais deve ser tomada como prova, uma vez que nesta qualidade presumem-se pessoas honestas e dedicadas ao cumprimento da lei, e não o contrário, que atuariam de forma espúria e ainda por cima cometeriam crime de falso testemunho, apenas para incriminar um inocente. Por fim, nada nos autos aponta pela tese desclassificatória e a causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei de Drogas se mostra presente, haja vista que a infração, inequivocamente, foi cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional. Passo a dosimetria da pena. a) SAMARA PIRES LOBATO. Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput" do Código Penal observo que a ré é primária e portadora de bons antecedentes, o que justifica a pena base no mínimo legal, a saber, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da reprimenda penal, observo que não há circunstâncias agravantes a considerar. Deixo de aplicar a atenuante da confissão porque a pena já foi fixada no mínimo legal. Na terceira fase, há de se reconhecer, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, pois a prática da traficância foi realizada nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, razão pela qual aumento de 1/6 a pena resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. No caso sub judice, a quantidade de substância apreendida viabiliza a redução na razão máxima prevista para a causa de diminuição e, por isso, reduzo de 2/3 a pena anteriormente aplicada, resultando em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa no valor unitário mínimo legal, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável. Reconhecido o

privilégio e afastada a hediondez, aplico o regime inicial ABERTO. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto a conduta criminosa

recomenda aplicação da pena privativa de liberdade fixada como forma de reprovação eficiente à referida conduta, tornando-se incompatível com os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, inclusive como forma de prevenção do crime. b) RODRIGO WILLIAN DE SOUZA SALES. Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput" do Código Penal observo que o réu é primário e portador de bons antecedentes, o que justifica a pena base no mínimo legal, a saber, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da reprimenda penal, verifico a presença da agravante da multirreincidência (três condenações transitadas em julgado indicadas às fls. 77/81) e, por isso, justifica-se o aumento de 1/4, e assim, estabeleço a pena em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa no valor unitário mínimo legal. Não há atenuantes a considerar. Na terceira fase, há de se reconhecer, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da lei de Drogas, pois a prática da traficância foi realizada nas dependências de estabelecimento, razão pela qual aumento de 1/6 a pena anteriormente aplicada, resultando em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência, motivo pelo qual, converto em definitiva a pena fixada por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável. Reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em razão da reincidência. Inaplicável, ainda, o art. 387 do CPP, ante o montante de pena aplicada. Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida pela Justiça Pública para CONDENAR SAMARA PIRES LOBATO, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, § 4º c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial aberto, bem como para CONDENAR RODRIGO WILLIAN DE SOUZA SALES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput" c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal, às penas de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e 729 dias-multa no valor unitário mínimo legal. Tendo em vista que a corré Samara respondeu ao processo solta, faculto o recurso em liberdade. Não faculto ao acusado Rodrigo a oportunidade de recorrer em liberdade, principalmente pela gravidade do delito e pela necessidade de se assegurar a futura aplicação da Lei penal, uma vez que permaneceu preso processualmente até o momento. Recomenda-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido por força desta sentença e expeça-se guia de recolhimento provisória, encaminhando-se ao Juízo das Execuções Criminais competente, caso haja recurso. Transitada em julgado, arquivem-se. Custas na forma da Lei. Publicada esta em audiência. Expeçam-se as comunicações de praxe. Saem os presentes intimados, manifestando a Defesa e os réus o interesse de recorrer. A seguir, pela MM Juíza foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e réus. Aguarde-se o prazo para o oferecimento das razões recursais, que se inicia nesta data. Após, ao MP para apresentar suas contrarrazões. Em seguida, expeça-se guia de recolhimento provisória. Cumprida as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça competente, com as nossas homenagens e cautelas de estilo". POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EU, ESCRIVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO, CERTIFICO, DE PLANO, NESTA DATA (15/12/2022), O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE SENTENÇA, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, _____ (Luciana Corrêa Mendes), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

Assinado digitalmente

Link da audiência:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lucianamendes_tjsp_jus_br/EY_UERA06MlBlqRto3I6aF0BIYTTT7gx1q-g0eoy0oxRKw